

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3538/2535

นายทิน แสงสว่าง

ผู้ร้อง

นายसानนท์ หลิมศิริวงษ์

ผู้คัดค้าน

นายทิน แสงสว่าง ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาผู้ร้อง เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับ

ผู้ร้องเห็นว่า ฎีกาที่ว่าผู้ร้องได้ครอบครองที่พิพาทโดยสงบและเปิดเผยมากกว่า 10 ปี ย่อมได้กรรมสิทธิ์นั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ผู้คัดค้านแถลงคัดค้าน (อันดับ 122)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดตราจองที่ 3614 ตำบลปากทาง (ในเมือง) อำเภอเมืองพิจิตรจำนวน 2 งาน ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแผนที่สังเขปเอกสารท้ายคำร้อง โดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1342

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้ยกคำร้องของ ผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 111)

ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 115)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว เห็นว่าฎีกาของผู้ร้องเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาและดำเนินการต่อไป

วิเคราะห์แล้ว เห็นว่าฎีกาของผู้ร้องเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุชาติ สุขสมิตร-เหียรไท สุนทรนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ